

鲜蜜柚采购合同

合同编号：

签订地点：

签订日期：

甲方(采购方)：杨凌国合跨境贸易有限公司

统一社会信用代码：91610403MAB2LRP22N

地址：陕西省杨凌示范区杨凌大道16号上合农业国际贸易港A座1806室

联系人：张星维

联系电话：15389407300

乙方(供应方)：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

第一条 采购标的及规格

1.1 产品名称及明细：甲方向乙方采购的鲜蜜柚种类、规格、数量、单价等详见附件一《采购订单》，为本合同组成部分。

1.2 质量标准：

详见附件二《果品要求》。

1.3 包装需适合长途运输、符合防挤压、防变质并符合出口货物包装要求，包装材料须符合出口动植物检疫的要求。

1.4 乙方需随货提供植物检疫证书；包装需标注英文品名、净重、包装日期等。

第二条 交货及验收

2.2 验收方式：

甲方有权对货物在交货地点或者指定地点进行抽样或全检，验收不合格，甲方有权拒收整批货物并要求乙方换货或退货并返还已支付的预付款。

验收合格后，双方签署《交货验收单》；若未签署，视为验收未通过。

第三条 价格与付款

3.1 合同价款：按附件一《采购订单》执行，含税费、包装、商检、植检证等的含税车板交货价。

3.2 付款方式：

合同签订后甲方支付总货款的30%作为定金，货物在关柜发车后支付50%，剩余20%尾款到达口岸验收合格签定《交货验收单》后支付。

3.3 乙方指定收款账户

户 名：

账 号：



开户行：中国建设银行股份有限公司南靖支行

3.4 甲方在支付本合同项下每一笔款项后，乙方应当按照甲方要求开具并提供等额合格的增值税专用发票，乙方未按期开具或拒绝开具或所开具的发票不符合约定的，甲方有权延期付款，不构成违约。

第四条 违约责任

4.1 乙方逾期交货的，每逾期1日，按总货款的0.05%（万分之五）向甲方支付违约金，甲方可直接从货款中扣减；逾期超过5日的，甲方有权解除合同，要求乙方在5日内退还预付款，并按照总货款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的乙方应当全额赔偿；

4.2 乙方货物质量不达标的，按货物金额的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失；

4.3 因乙方原因导致合同解除或终止的，乙方需赔偿甲方一切直接及间接损失。

4.4 甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的0.05%（万分之五）向乙方支付违约金。

4.5 任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

第五条 不可抗力

5.1 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害地震、洪水、台风等）、政府行为（如征收、征用、政策调整等）、战争、疫情等。若一方因不可抗力事件不能履行合同义务，应在不可抗力事件发生后两个工作日内通知对方，并提供相关证明文件。

5.2 在不可抗力事件持续期间，双方互不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。不可抗力事件结束后，双方应协商合同的继续履行或变更事宜。

第六条 争议解决

6.1 本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国（不含港澳台）现行有效的法律的约束。

6.2 发生争议时双方应友好协商解决；协商不成，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条 其他

7.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

7.2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，有效期一年，自双方签字盖章后生效，各份合同文本均具有同等法律效力。

7.3 双方确认的订单与本合同不一致的，以订单为准。订单中无约定的，以本合同约定为准。

7.4 本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

附件一：

采购订单

订单编号： GHHS-XMY-2501-1

品名	品种	规格	总件数	净重 KG/件	毛重 KG/件	总净重 (千克)	计量 单位	含税单价 元/千克	税率	总金额 元	装货时间
合计											
合计金额(人民币):元 大写:											

最终结算价格以实际装货数量为准，多退少补。

包装要求：
付款方式：电汇
交货地点：乙方工厂
交货时间：从开始装货到全部发运不超过5天

甲方（盖章）：

乙方（盖章）

附件二：

果品要求

合格果品：外皮光滑、细腻、金黄、饱满，大小在规定范围内；每箱果子必须大小均匀、颜色一致、果形一致；果面干净；果皮完整。

不合格果品：大小不一致、颜色、果形不均匀；果子缩水；果面有色素残留、无法擦掉的污渍；有破皮、裂纹、压伤；有虫子、虫眼；有疤痕、黑点、斑点、锈斑；次果率控制在5%以下，不允许大面积破皮。

附件三：

交货验收单

一、货物基本信息

序号	订单编号	产品名称	规格	订单净重	订单件数	交货日期	实际交货净重	实际交货件数	抽检数量	交货地点	运输方式
1											

备注：

不合格率计算公式：(不合格数量÷抽检数量)×100%；

抽检比例：按合同约定_5_%；

不合格判定标准：果型不端正、虫害、包装破损等。

二、验收结论

- ☐ 验收合格：货物符合合同约定，甲方同意接收。
- ☐ 验收不合格：不合格率>3%，甲方要求乙方换货或者拒收整批货物，乙方需在_1_日内重新供货并承担全部费用。

收货验收人：

日期：

司机：

日期：